

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1788/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัทโรงงานเครื่องกระป๋องชินเฮง
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25 (2), มาตรา 27 (4), มาตรา 31 วรรคหนึ่ง,
มาตรา 34, มาตรา 49, มาตรา 64, มาตรา 66

ฉลากอาหารกระป๋องที่จำเลยผลิตไม่ถูกต้องเฉพาะเลขทะเบียนซึ่งระบุที่ฉลากโดยเลขทะเบียนที่ระบุที่ฉลากอาหาร 2 รายการแรกเป็นของผู้อื่นส่วนเลขทะเบียนที่ระบุที่ฉลากอาหาร 3 รายการหลังเป็นของจำเลย แต่เป็นเลขทะเบียนอาหารชนิดอื่นที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนสำหรับอาหารแล้ว ดังนี้จำเลยหาจะมีเจตนาลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่อง คุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิตไม่ เพราะไม่อาจทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าวได้อาหารที่มีฉลากดังกล่าวจึงมิใช่เพื่อลวง หรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าว จำเลยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25 (2), 59

ความผิดฐานผลิตอาหารควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาตกับผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไม่ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับอาหารไว้ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง, 64 กับมาตรา 34, 66 เป็นการกระทำผิดกรรม

เดียว ทั้งการที่จะลงโทษตามบทมาตราดังกล่าวได้ โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องว่าเป็น
อาหารควบคุมเฉพาะซึ่งต้องมีฉลากและฉลากนั้นต้องมีเลขทะเบียนสำหรับอาหาร

โจทก์ฟ้องว่า ก. จำเลยทั้งสามร่วมกันตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดย
มิได้รับอนุญาต ข. จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตอาหารปลอมเพื่อจำหน่าย โดยนำฉลาก
แสดงเลขทะเบียนสำหรับอาหารของผู้อื่นซึ่งขออนุญาตขึ้นทะเบียนสำหรับอาหารไว้
แล้วมาติดที่อาหารที่จำเลยทั้งสามผลิตขึ้นเพื่อจำหน่าย ค. จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิต
เพื่อจำหน่ายอาหารควบคุมเฉพาะปลอมขึ้นโดยผลิตไม่ตรงกับทะเบียนสำหรับที่ได้ขอ
อนุญาตและได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๔, ๒๕ (๒), ๒๗ (๔), ๓๑ วรรคหนึ่ง, ๓๔, ๔๔, ๕๑, ๕๓, ๕๙, ๖๔,
๖๖

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๕ (๒), ๒๗ (๔), ๓๑ วรรคหนึ่ง, ๓๔, ๕๙, ๖๔, ๖๖ ให้
ลงโทษตามมาตรา ๕๙ อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ฐาน
ผลิตอาหารปลอมและฐานผลิตอาหารควบคุมเฉพาะปลอมให้ปรับจำเลยที่ ๑ กระทั่ง
ละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำคุกจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กระทั่งละ ๒ ปี รวมปรับจำเลยที่ ๑ เป็น

เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท จำคุกจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ คนละ ๔ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับข้อหาว่า จำเลยผลิตอาหารปลอมเพื่อจำหน่ายตาม
ฟ้อง ข้อ ข. และผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารควบคุมเฉพาะปลอมตามฟ้องข้อ ค. อัน
เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๕ (๒) ซึ่งมีโทษตามมาตรา
๕๙ นั้น ตามมาตรา ๒๗ (๔)แห่งพระราชบัญญัตินี้อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือ
พยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษ
อย่างอื่นหรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต ให้ถือว่าเป็นอาหารปลอม ฟ้องโจทก์
ก็อ้างว่าอาหารที่จำเลยผลิตขึ้นนั้นเป็นอาหารปลอมทั้งห้ารายการโดยอาศัยเหตุตั้ง
กล่าวปรากฏตามฟ้องและทางพิจารณาแน่ชัดว่า ฉลากอาหารกระป๋องทั้งห้ารายการตั้ง
กล่าวนั้นไม่ถูกต้องเฉพาะเลขทะเบียนที่ระบุที่ฉลากโดยเลขทะเบียนที่ระบุที่ฉลาก
อาหาร ๒ รายการแรกเป็นของผู้อื่น ส่วนเลขทะเบียนที่ระบุที่ฉลากอาหาร ๓ รายการ
หลังเป็นของจำเลยแต่เป็นเลขทะเบียนอาหารชนิดอื่นที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ขึ้น
ทะเบียนสำหรับอาหารแล้ว ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว การระบุเลขทะเบียนไม่ถูกต้องใน
กรณีของจำเลยนี้จำเลยหาไม่เจตนาลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่อง คุณภาพ ปริมาณ
ประโยชน์หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่นหรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิตไม่ เพราะ
ไม่อาจทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าวได้ อาหารที่มีฉลากดังกล่าวจึงมิใช่เพื่อลวง
หรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าว นายวรชาติ สว่างวัฒนา พยาน
โจทก์ซึ่งเป็นสารวัตรอาหารและยา ผู้ทำการเก็บตัวอย่างอาหารของจำเลย ๓ รายการ
หลังก็เบิกความตอบคำถามค้านว่า ฉลากที่จำเลยติดนั้นประชาชนทั่วไปไม่สามารถรู้
ได้ว่าเป็นของใครและใครเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องนั้น อาหารที่เก็บตัวอย่างไปนั้น
ปรากฏว่าภายในกระป๋องมีอาหารตรงตามที่ระบุในฉลาก นายชม ขาวสะอาด

สารวัตรอาหารและยา ซึ่งเป็นผู้เก็บตัวอย่างอาหารของจำเลย ๒ รายการแรกก็เบิกความเป็นพยานโจทก์ทำนองเดียวกับนายวรชาติ ดังนั้นจำเลยทั้งสามจึงไม่มีความผิดตามมาตรา ๒๕ (๒) ประกอบด้วยมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สำหรับการกระทำของจำเลยที่ระบุหมายเลขทะเบียนเท็จในฉลากอาหารทั้งห้ารายการนั้น เชื่อว่าเป็นเพราะจำเลยมิได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหารตามชื่ออาหารทั้งห้ารายการนั้น จำเลยจึงต้องระบุเลขทะเบียนซึ่งเป็นของผู้อื่นใน ๒ รายการแรก และระบุเลขทะเบียนของจำเลยใน ๓ รายการหลัง ซึ่งเป็นเลขทะเบียนสำหรับอาหารในชื่ออื่น ทั้งนี้โดยจำเลยต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าจำเลยได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหารดังกล่าวโดยชอบแล้ว เหตุที่จำเลยต้องกระทำเช่นนั้นอยู่บ่อยๆ น่าจะเป็นเพราะจำเลยรับจ้างผู้อื่นผลิตอาหารกระป๋องเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศตามที่จำเลยนำสืบ จำเลยไม่อาจขออนุญาตผลิตอาหารทุกตัวรับได้จึงจำเป็นต้องระบุหมายเลขทะเบียนเท็จที่ฉลาก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ๖๔ และ มาตรา ๓๔, ๖๖ ตามฟ้อง ข้อ ข. และข้อ ค. รวม ๒ กระบวนนั้นเห็นว่ามาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งซึ่งผู้ฝ่าฝืนต้องรับโทษตามมาตรา ๖๔ นั้น บัญญัติว่าผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ผู้ใดจะผลิตอาหารควบคุมเฉพาะจะต้องนำอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนสำหรับอาหารต่อผู้อนุญาตเสียก่อน และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสำหรับอาหารแล้ว จึงจะผลิตได้ ส่วนมาตรา ๓๔ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนต้องรับโทษตามมาตรา ๖๖ นั้น บัญญัติว่าผู้รับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะต้องผลิตอาหารควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับอาหารไว้ เมื่อพิจารณาฟ้องข้อ ข.แล้วเห็นว่าโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า เป็นอาหารควบคุมเฉพาะซึ่งต้องมีฉลากและฉลากนั้นต้องมีเลขทะเบียนสำหรับอาหาร จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะลงโทษได้ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๓๔ ประกอบด้วยมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดตามมาตรา ๓๑วรรคหนึ่ง, ๖๔ หรือมาตรา ๓๔, ๖๖

ไม่ได้ แต่ฟ้องข้อ ค. ของโจทก์นั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับคำขอท้ายฟ้องแล้ว เห็นได้ว่าโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามมาตรา ๓๑ วรรค ๑, ๖๔ และมาตรา ๓๔, ๖๖ และตามทางพิจารณาได้ความดังที่กล่าวแล้ว ฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว แต่กระทำความผิดเพียงกรรมเดียว

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง, ๖๔ และมาตรา ๓๔, ๖๖ ลงโทษตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง, ๖๔ ซึ่งเป็นบทหนักปรับจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำคุกจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ คนละ ๑ ปี และปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ไว้คนละ ๒ ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายสิงหะ สัตยธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ